

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1936/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมบัติ รอดรัตน์

จำเลย

นายสมบัติ รอดรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอวางเงินสดจำนวน 2,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก จำเลยอายุ 17 ปีเศษลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 2 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กลางมีกำหนด 1 ปีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31(2) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 59)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 60 แผ่นที่ 3แผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามพันบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์ แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ดีราคาสามพันบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์ แล้วดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศิลปชัย มัทธุศ-จำรัส เขมะจารุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>